



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 5

Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý – Pháp chế xã hội chủ nghĩa

TS. Bành Quốc Tuấn



Dẫn nhập: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Pháp chế là yêu cầu tuân thủ pháp luật

Mục tiêu

- Nắm vững khái niệm, đặc điểm, phân loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
- Nắm vững cấu thành vi phạm pháp luật, các yêu cầu khi truy cứu trách nhiệm pháp lý.
- Hiểu và phân tích được khái niệm và các yêu cầu pháp chế xã hội chủ nghĩa.



A cartoon illustration of a man in a light-colored shirt and green trousers, pointing towards the first item in the list.

I. Vi phạm pháp luật

II. Trách nhiệm pháp lý

III. Pháp chế XHCN

A small icon in the bottom left corner, depicting a document with a magnifying glass over a stylized 'f' or 'd' shape.

Giới thiệu



TRA VINH UNIVERSITY



I. Vi phạm pháp luật



1. Khái niệm vi phạm pháp luật
2. Dấu hiệu vi phạm pháp luật
3. Cấu thành vi phạm pháp luật



1. Khái niệm vi phạm pháp luật



Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hay không hành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện làm xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.



2. Dấu hiệu vi phạm pháp luật



Là hành
vi xác
định của
con
người

Là hành
vi trái
pháp luật

Do người
có năng
lực trách
nhiệm
pháp lý
thực hiện

Phải có
lỗi



3. Cấu thành vi phạm pháp luật

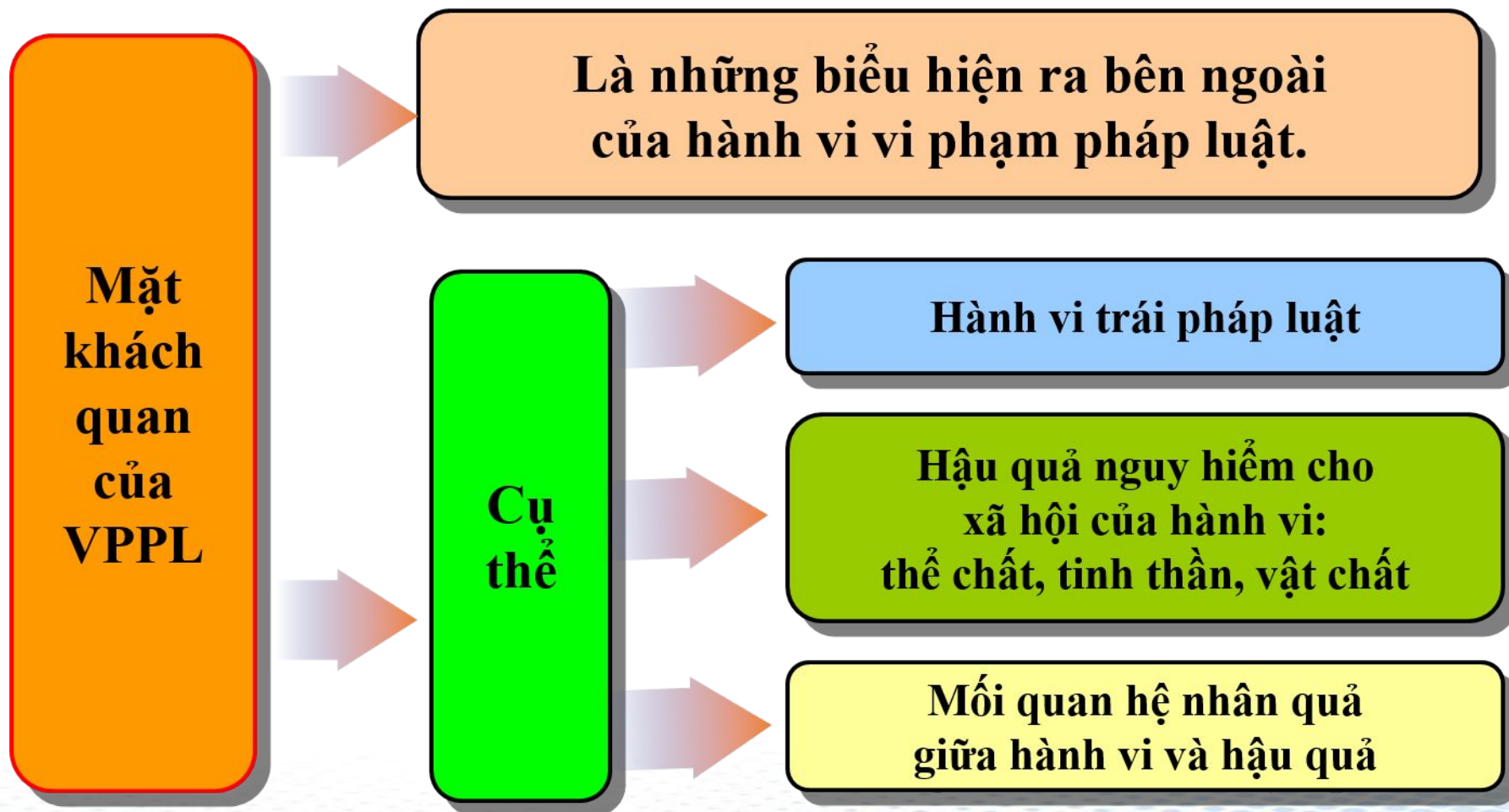


**Cấu thành
VPPL**

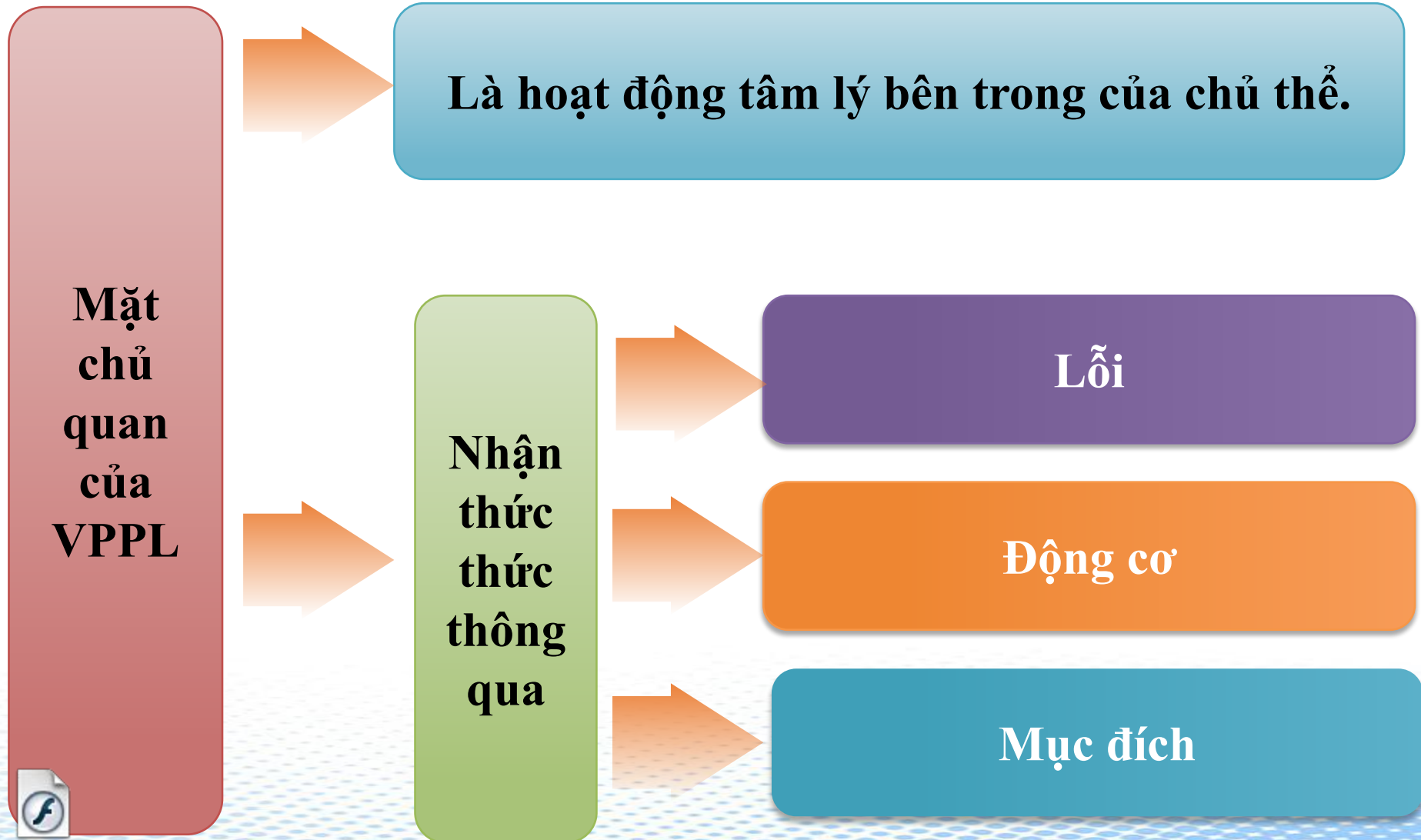
- Khách quan
- Chủ quan
- Khách thể
- Chủ thể



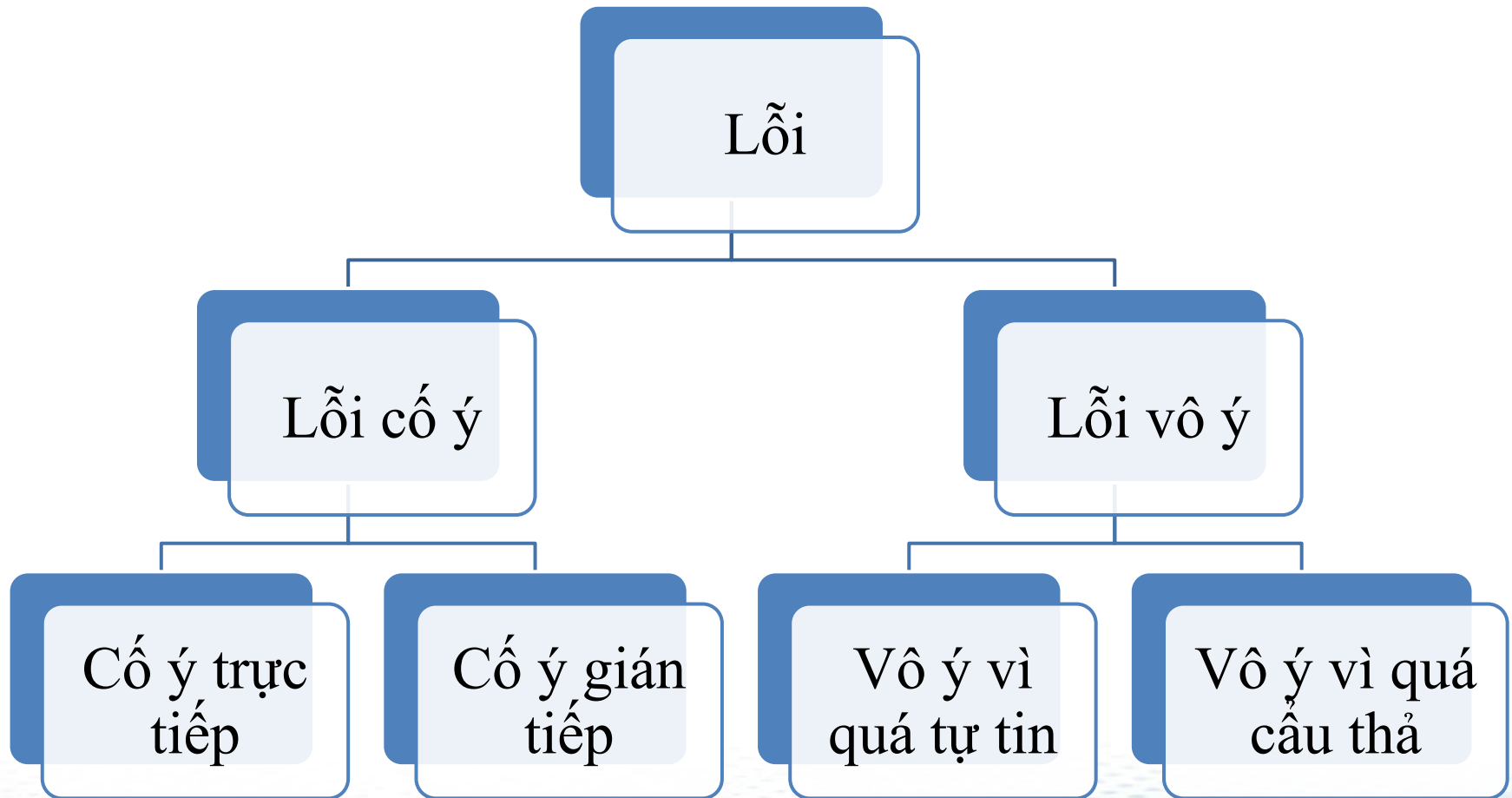
a. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật



b. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật



b. Mặt chủ quan – Lỗi



Lỗi cố ý trực tiếp



TRA VINH UNIVERSITY

Chủ thể nhận thức rõ hành vi, thấy trước hậu quả nhưng vẫn mong muốn cho hậu quả xảy ra.



Vụ án giết 6 mạng người ở Bình Phước



Lỗi cố ý gián tiếp



Chủ thể nhận thức rõ hành vi, thấy trước hậu quả, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.



**Giăng điện ở ruộng để bẫy chuột, làm chết người
(Bản án TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 5 năm tù)**



Lỗi vô ý vì quá tự tin



Chủ thể thấy trước hành vi nhưng cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.



Quảng Nam: đi săn tưởng bắn vào lợn rừng nhưng không may lại là bạn đi săn cùng



Lỗi vô ý do cầu thả



Chủ thể không thấy trước hành vi của mình nhưng do cầu thả nên đã gây ra mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.



Đắk Lắk: Cộ lủi xe chở cà phê, thiếu quan sát đằng sau xe đã đè lên cháu ruột làm cháu chết tại chỗ



b. Mặt chủ quan – Động cơ



Là động lực bên trong thúc đẩy thực hiện hành vi vi phạm

Không phải là yếu tố bắt buộc phải xác định trong mặt chủ quan

Ví dụ: trốn tránh trách nhiệm làm cha nên giết người yêu



b. Mặt chủ quan – Mục đích



Là kết quả trong ý thức mà chủ thể đặt ra phải đạt được

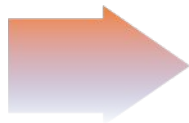
Ví dụ: giết người để trả thù



c. Chủ thể vi phạm pháp luật



**Chủ
thể
vi
phạm
pháp
luật**



**Chủ thể VPPL là tổ chức hoặc cá nhân
có năng lực trách nhiệm pháp lý**



**Cụ
thể**



Cá nhân: đầy đủ năng lực chủ thể



Tổ chức: đầy đủ năng lực chủ thể



d. Khách thể vi phạm pháp luật



Là những quan hệ xã hội được
pháp luật bảo vệ bị hành vi vi
phạm pháp luật xâm hại tới



II. Trách nhiệm pháp lý



1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý
2. Các yêu cầu truy cứu trách nhiệm pháp lý
3. Phân loại vi phạm pháp luật – trách nhiệm pháp lý



1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý



Trách nhiệm pháp lý là việc nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình, buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật do ngành luật tương ứng xác định



1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý



TRA VINH UNIVERSITY



Nguyễn Đức Nghĩa bị tuyên án tử hình



2. Yêu cầu truy cứu trách nhiệm pháp lý



Chỉ truy cứu
đối với hành
vi trái pháp
luật, có lỗi

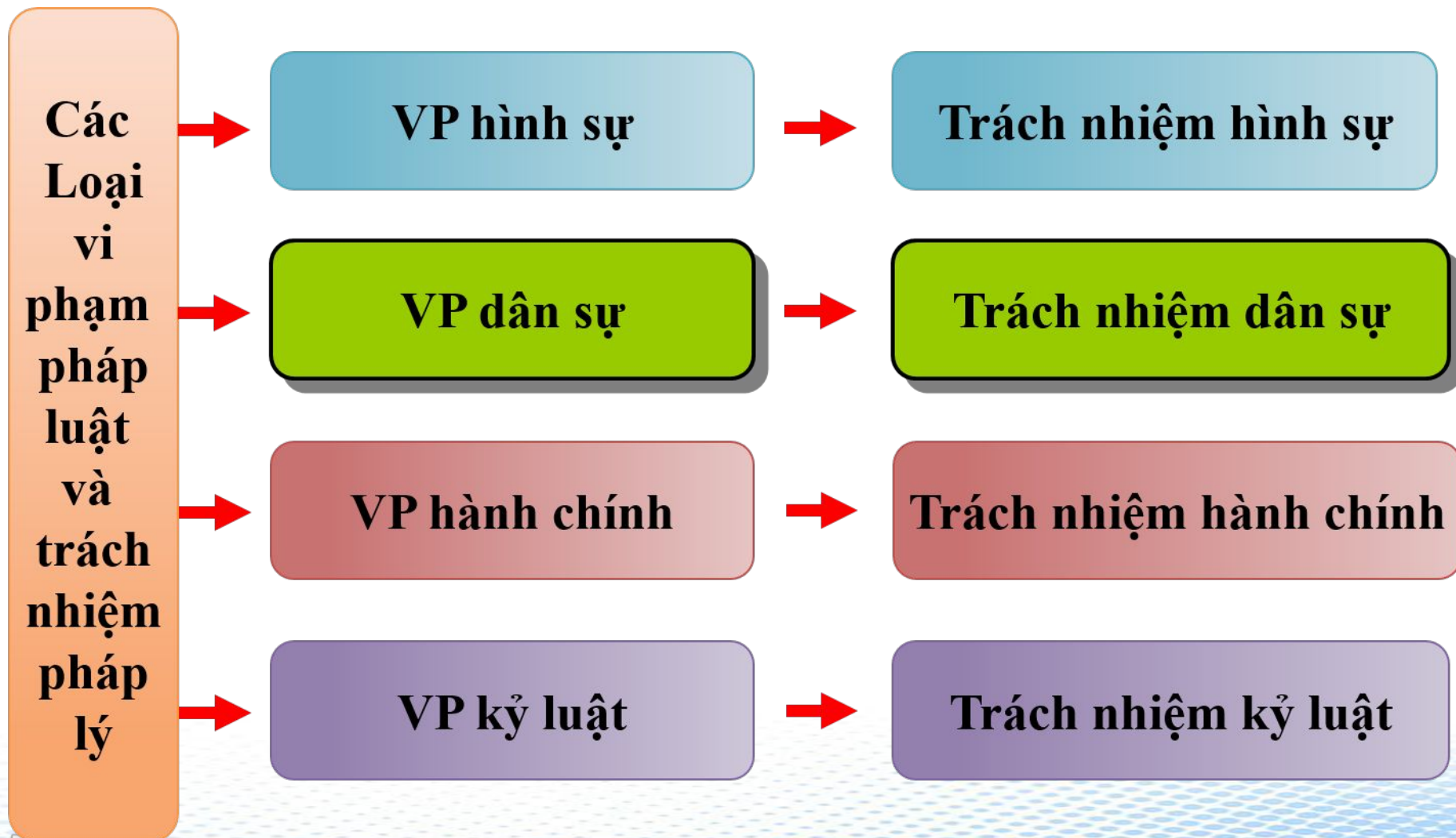
Bảo đảm
tính pháp
chế

Bảo đảm
tính nhân
đạo

Tiến hành
nhANH
chóng,
chính xác



3. Phân loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý



a. Vi phạm hình sự - trách nhiệm hình sự



Trộm cắp tài sản



b. Vi phạm hành chính – trách nhiệm hành chính



Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính.



c. Vi phạm dân sự - trách nhiệm dân sự



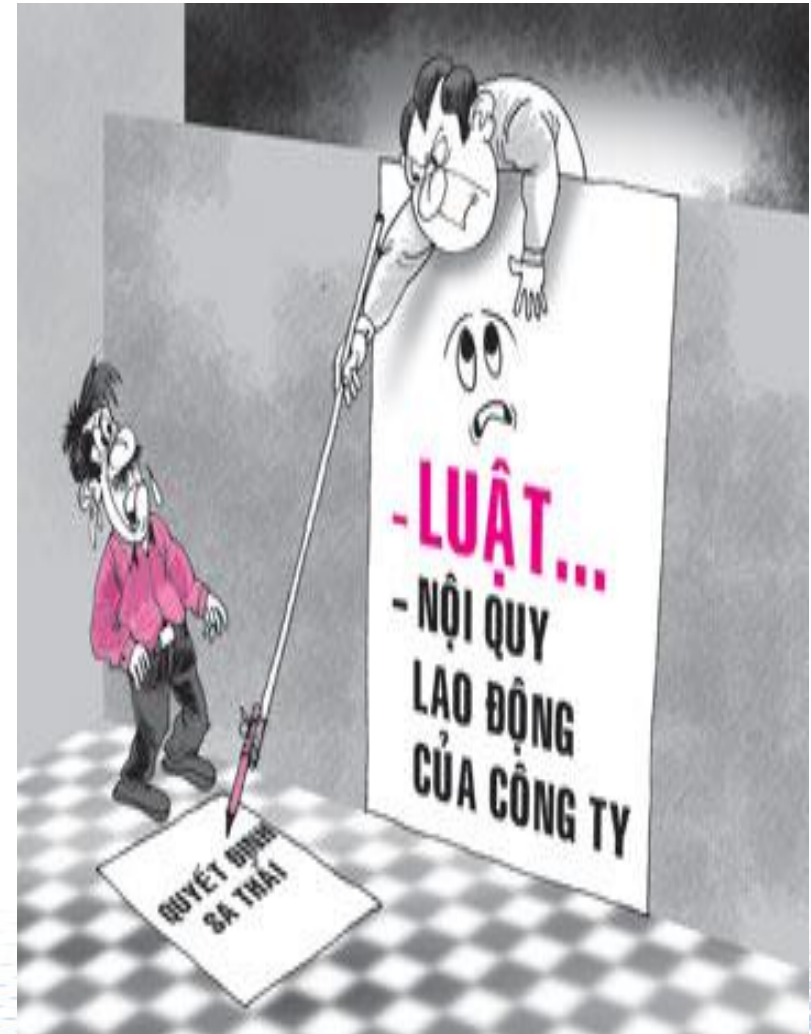
Vi phạm dân sự là hành vi nguy hại do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện không đúng hoặc không thực hiện mà theo quy định họ phải bồi thường.



d. Vi phạm kỷ luật – trách nhiệm kỷ luật



Vi phạm kỷ luật là hành vi không thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, công tác và theo quy định phải chịu chế tài kỷ luật hoặc hoàn trả khoản bồi thường thiệt hại tài sản.



III. Pháp chế xã hội chủ nghĩa



TRA VINH UNIVERSITY

1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa
2. Các yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa



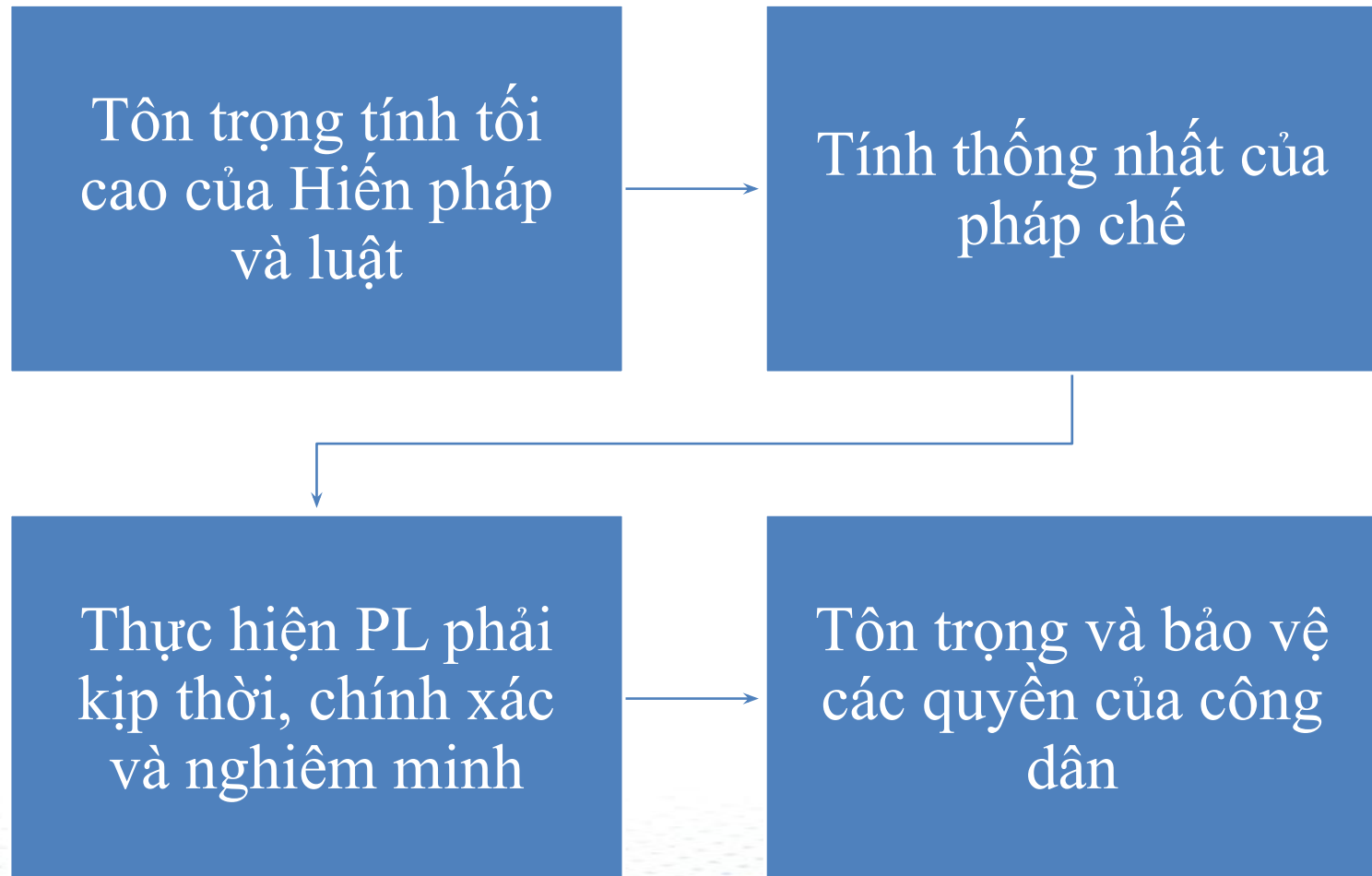
1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa



Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã hội trong đó tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh triệt để và chính xác



2. Các yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa



TÓM LƯỢC



TRA VINH UNIVERSITY

- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm thực hiện và xâm phạm đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ
- Vi phạm pháp luật bao gồm 4 yếu tố cấu thành: chủ thể, khách thể, mặt chủ quan và mặt khách quan
- Người thực hiện hành vi vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý
- Pháp chế xã hội chủ nghĩa nâng cao tinh thần tôn trọng và thực hiện pháp luật



Câu hỏi ôn tập



TRA VINH UNIVERSITY

1. Phân biệt các loại lỗi trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.
2. Phân biệt vi phạm hành chính với vi phạm hình sự.
3. Phân biệt vi phạm dân sự với vi phạm hành chính.
4. Phân biệt vi phạm đạo đức với vi phạm pháp luật.



Câu hỏi ôn tập



TRA VINH UNIVERSITY

5. Do không có tiền tiêu xài, nên vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/9/2013, Huỳnh Hoài Nhân nảy sinh ý định trộm cắp mô tô nên lấy một bộ đoạn dùng để mở khóa xe và bỏ vào túi quần. Nhân đi bộ đến Trường THPT Tân Hưng thấy 01 chiếc xe Sirius màu đen bạc, mang biển số kiểm soát 62M5- 4070 đang đậu tại nhà xe không có ai trông giữ, Nhân cầm 01 đầu vít dẹp gắn vào ống điều hình L (loại 08mm) rồi bẻ khóa nhưng không được nên Nhân dùng đầu vít dẹp thứ hai bẻ khóa thì mở được. Nhân chạy xe thẳng xuống cửa khẩu Bình Hiệp nhờ người chạy xe honda ôm dẫn qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch nhưng bị Công an xã Bình Hiệp bắt giữ (Bản án số 20/2013/HSST ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng tỉnh Long An). Hãy phân tích cấu thành vi phạm pháp luật.



Bài tập ôn tập



Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1. Người nào thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp.
2. Trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam bao gồm cả trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của tổ chức.
3. Chủ thể vi phạm pháp luật chỉ có thể là cá nhân mà không thể có tổ chức.
4. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.
5. Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật.

